



PUTUSAN

Nomor 1225/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**KANDAR PANJAITAN**, Nik KTP 3578152107420002 Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Tapanuli utara, 21-07-1942 Umur 83 Tahun, Agama Kristen Warga Negara Indonesia Pekerjaan PURN TNI AL/VETERAN Alamat Jln. Rembang No.95 Surabaya/ Perumahan G-Walk Blok JJ No.0 6 Citraland surabaya;  
dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada ERWIN RUDI AGUSMAN SIBARANI,S.H., M.H., dan EFENDI PANJAITAN, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum ERWIN SIBARANI, SH.,MH-EFENDI PANJAITAN,SH.& REKAN yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso No.222-224 Blok A6 Wedoro Sidoarjo No. Hp. 081331567392-081321105664, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan :**

**JOHAN SUGIHARTO, SE**, Nik KTP 3578102610750001, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Surabaya, 26-10-1975, Umur 49 Tahun, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Jln. Lembak Indah Asri No.1/18 RT.002/RW.011 kel.gading kec.sambak sari Surabaya.  
Dalam hal ini dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada BERNIKE HANGESTI HAYUNING G, S.H.,M.H.,C.C.D. Advokat pada kantor hukum Grahasida & Associate beralamat di Jalan Raya Jemursari No. 76 Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1225/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Nopember 2024 selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Setelah memeriksa bukti Surat-surat dan Saksi-saksi yang diajukan  
para pihak dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11  
Nopember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Surabaya pada tanggal 18 Nopember 2024 dalam Register Nomor  
1225/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai alasan dan serta dasar hukum Penggugat mengajukan  
gugatan perbuatan WANPRESTASI yang dilakukan TERGUGAT adalah  
berdasarkan ketentuan pasal 1320 dan serta Pasal 1338 KUH Perdata yang  
berbunyi; semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-  
undang berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, serta  
mengikat didalam asas hukum **Pacta sun servanda** sebagai perjanjian yang  
berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian yang dibuat secara sah  
oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti  
kekuatan mengikat pada Undang-Undang.
2. Bahwa berawal dari kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu  
penggugat selaku pemilik rumah di G-Walk blok JJ No.6 Citraland Surabaya  
atau selaku pemberi pekerjaan perbaikan renovasi rumah dan sedangkan  
Tergugat adalah selaku penerima pekerjaan dari Penggugat untuk perbaikan  
renovasi rumah di G-Walk blok JJ No.6 Citraland Surabaya.
3. Bahwa tepatnya pada hari senin tanggal 22 januri tahun 2024 penggugat  
dan tergugat bersepakat mengadakan perjanjian kerja, selanjutnya  
Penggugat dan tergugat atau kedua belah pihak sama-sama membuat  
klausul perjanjian yang mereka sepakati bersama.
4. Bahwa adapun point-point yang dituangkan dalam klausul perjanjian kerja  
yang dibuat dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebagai  
berikut:
  1. Pihak I (penggugat) memberikan pekerjaan kepada pihak ke-II (Tergugat)  
dan Pihak ke-II menyatakan sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut,

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1225/Pdt.G/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melaksanakan pekerjaan renovasi rumah tinggal di G-Walk blok JJ No.6 Citraland Surabaya milik Penggugat dengan nilai pekerjaan yaitu sebesar Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

2. Pihak ke-II (tergugat) sepakat menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas dan hingga dapat diterima oleh Pihak I (penggugat) serta jangka waktu penyelesaian pengerjaan perbaikan rumah tersebut disanggupi Tergugat kurang lebih selama 3 bulan kerja.
3. Pihak ke-II sepakat mengerjakan beberapa item pekerjaan yang telah disepakati.
4. Pihak I (penggugat) menyanggupi melakukan pembayaran uang pengerjaan kepada pihak ke-II dengan cara transfer ke buku rekening atas nama Johan Sugiharto (Tergugat).
5. Bahwa tergugat telah menerima seluruhnya uang pengerjaan rumah tersebut dari penggugat dengan total sebesar Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah). sebagaimana tercatat dalam bukti-bukti transfer yakni pembayaran termin I (pertama) telah di transfer penggugat pada tanggal 23 januari 2024 sebesar 211.502.500. kemudian transfer pembayaran termin ke-II (dua) pada tanggal 10 maret 2024 sebesar Rp.117.502.500 dan terakhir transfer pembayaran ke-III (tiga) dilakukan pada tanggal 27 april 2024 sebesar. Rp. 117.502.500 semuanya di transfer Penggugat ke buku rekening atas nama Johan Sugiharto,SE./Tergugat.
6. Bahwa nilai anggaran biaya pekerjaan yang diterima Tergugat dari Penggugat adalah sebesar Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) adalah sangat jauh dan tidak sebanding dengan nilai biaya perbaikan renovasi rumah yang kerjakan tergugat, bahkan tergugat tidak mengerjakan dengan tuntas sesuai dengan yang diperjanjikan, dan malah membiarkan dan meninggalkan tanggungjawabnya tidak menyelesaikan pekerjaan perbaikan rumah tersebut, sehingga sangat menyimpang dari perjanjian kerja yang dibuat pada tanggal 22 januari 2024, dan hingga saat gugatan ini diajukan Penggugat, pekerjaan perbaikan rumah tersebut masih tersendat, berhenti dan belum selesai dikerjakan Tergugat.
7. Bahwa seharusnya Tergugat akan terlebih dahulu membuat dan serta memberitahukan rincian biaya anggaran kepada Penggugat tentang estimasi biaya pengerjaan yang semestinya dianggarkan tergugat, atau membuat rencana anggaran biaya atau RAB, namun tidak pernah

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1225/Pdt.G/2024/PN Sby



diperlihatkan Tergugat kepada Penggugat bahkan RAB tersebut penggugat tidak pernah mengetahuinya, tergugat hanya menjanjikan-pengguna akan diberikan estimasi biaya pengerjaan dan akan dibuatkan, ternyata sama sekali tidak ada rincian biaya tersebut, penggugat baru diperlihatkan estimasi biaya pengerjaan perbaikan rumah tersebut setelah timbulnya permasalahan pengerjaan rumah yang tidak sesuai perjanjian awal, lalu kemudian setelah saling cekcok antara penggugat dengan tergugat, baru Tergugat menunjukkan rencana anggaran biaya tersebut kepada penggugat yang seolah-olah bahwa RAB tersebut sudah diketahui penggugat sejak awal perjanjian kerja dibuat bersama, padahal sesungguhnya penggugat sama sekali tidak pernah melihat apalagi menandatangani atas rencana anggaran biaya tersebut dari Tergugat.

8. Bahwa biaya dan anggaran sebesar Rp.470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) atas pekerjaan renovasi perbaikan rumah milik penggugat sangat jauh tidak sebanding dengan biaya perbaikan yang dilakukan tergugat.
9. Bahwa sangat disayangkan hilangnya tanggung jawab tergugat dalam beberapa item pengerjaan perbaikan rumah milik Penggugat yang tidak bersesuaian dengan perjanjian kerja yang disepakati, seperti halnya pengerjaan bangunan kamar belakang yang berukuran 4 meter x 6 meter persegi dikerjakan asal-asalan, asal jadi bangunan tanpa pakai pondasi, sehingga mengakibatkan rembesan air keluar dari sisi tembok bangunan kamar.lalu kemudian menurunkan 5 cm ketinggian lantai teras dengan membongkar lantai teras melakukan pembongkaran hingga 3 x bongkar pasang. Pengecatan tembok bagian dalam rumah, dan pemasangan kanopi 2 meter x 2 meter persegi di bagian belakang rumah, cara kerja tergugat terlihat sangat tidak profesional dan tidak mencerminkan kinerja selayaknya pemborong yang ahli dalam bidang bangunan.terlebih Tergugat bukan seorang insyiuir atau sarjana tehnik, hanya bergelar Sarjana Ekonomi, sehingga tidak paham dengan bangunan.
10. Bahwa Tergugat menjanjikan kepada penggugat akan mengganti seluruh kusen pintu yang semula dari aluminium diganti kayu jati, namun tergugat megingkarkannya, dan karena Penggugat selalu menanyakan Tergugat agar segera kusen yang awalnya terbuat dari aluminium supaya diganti saja dari kayu jati, dan selalu diabaikan dan tergugat sama sekali tidak mengganti, penggugat selalu meminta Tergugat agar kusen tersebut diganti dari kayu jati, malah besoknya tergugat meninggalkan pekerjaan renovasi



perbaikan rumah milik penggugat tersebut, oleh karena Tergugat meninggalkan pekerjaannya, maka akhirnya penggugat berinisiatif untuk membeli sendiri kayu jati untuk kusen pintu, dan dipasang oleh tukang lain dengan biaya dari penggugat sendiri sebesar Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah, **sebagaimana tercatat pada bukti kwitansi pembelian 30 unit kusen dari kayu jati**) Padahal seharusnya biaya pembelian kayu kusen berikut pemasangannya adalah itu bagian dari tanggungjawab tergugat sendiri sesuai dengan yang telah disepakati kedua belah pihak. padahal Penggugat telah mengeluarkan biaya yang ditransfer ke rekening tergugat sebesar Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sudah seharusnya termasuk biaya pembelian 30 unit kusen kayu jati, akhirnya dibelikan Penggugat seharga Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) maka total seluruhnya biaya yang sudah dikeluarkan penggugat adalah Rp. 640.000.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah).

11. Bahwa hingga saat ini penggugat belum sama sekali menerima serah terima penyelesaian pekerjaan dari Tergugat kepada Penggugat, tergugat meninggalkan pekerjaan renovasi rumah milik Penggugat dengan begitu saja, tanpa ada pemberitahuan baik lisan maupun tertulis. Setelah penggugat mencoba menghubungi tergugat untuk mempertanyakan tanggungjawab pekerjaannya, malah alat komunikasih/nomor handphone tergugat sudah tidak bisa lagi.
12. Bahwa setelah adanya permasalahan pengerjaan renovasi rumah antara Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 15 juli 2024 ketua RW, dan ketua RT setempat yang ada di perumahan di G-Walk blok JJ No.6 Citraland Surabaya. telah dilakukan mediasi dan ikut hadir Penggugat dan tergugat, namun dalam mediasi tersebut tidak ada upaya penyelesaian
13. Bahwa kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 13 september tahun 2024 melayangkan somasi ke Ke- I (pertama) kepada tergugat, yang pada intinya meminta pertanggung jawaban atas penyelesaian pekerjaan rumah milik Penggugat, namun upaya tersebut tidak ada tanggapan dari tergugat, hingga kemudian Penggugat kembali mengirimkan somasi ke II (dua) agar segera tergugat menyelesaikan tanggungjawabnya kepada penggugat, dan tidak ada juga tanggapan sama sekali dari tergugat, hingga akhirnya gugatan ini diajukan dan didaftarkan Penggugat di Pengadilan Negeri Surabaya.





14. Bahwa hingga gugatan ingkar janji/ wanprestasi ini didaftarkan Penggugat di Pengadilan Negeri Surabaya, belum ada itikad baik **TERGUGAT menyelesaikan kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan renovasi rumah sesuai perjanjian kerja yang dibuat bersama PENGGUGAT**, agar mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menyatakan bahwa perbuatan **TERGUGAT** adalah telah WANPRESTASI, dan atas perbuatan wanprestasi tergugat, agar menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat.
15. Bahwa Perjanjian akan dianggap SAH apabila Perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah Perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
  3. Suatu hal tertentu
  4. Suatu sebab yang halal.
16. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Tergugat telah nyata-nyata melanggar isi Perjanjian kerja yang dibuat bersama dengan Penggugat pada tanggal 22 Januari 2024 dan terlebih masa waktu perjanjian kerja yang disepakati tersebut telah berakhir sejak bulan Mei 2024 dan telah menyimpang dari perjanjian kerja yang disepakati, hingga sampai saat ini pengerjaan perbaikan rumah milik penggugat tersebut masih menggantung dan belum tuntas dikerjakan Tergugat, sehingga sangat patut dan beralasan hukum bila mana Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut benar benar telah merupakan perbuatan WANPRESTASI.
17. Bahwa atas perbuatan ingkar janji/ WANPRESTASI yang dilakukan Tergugat, sehingga penggugat mengalami kerugian baik kerugian Materiil maupun imateriil, oleh karenanya Penggugat berhak untuk menuntut ganti kerugian kepada Tergugat dengan perincian sebagai berikut:
- Kerugian Materiil:**
- Bahwa seharusnya penggantian 30 unit kusen aluminium ke kusen kayu jati kewajiban dan tanggungjawab tergugat dan diabaikan, sehingga kayu jati untuk kusen pintu Penggugat membeli sendiri dan dipasang oleh tukang dengan biaya sebesar Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah). \_\_\_\_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya penggugat telah menempati rumah nya jika serah terima perbaikan rumah dilakukan tergugat kepada Penggugat tepat waktu sesuai dengan perjanjian kerja diperhitungkan serah terima pada bulan mei 2024, namun meleset dari yang di perjanjikan, sehingga penggugat harus menderita menyewa rumah dengan uang sewa sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) per tahun.
- Biaya honor Pengacara dalam pengurusan gugatan ini Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah). sehingga total kerugian yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah)

## Kerugian Imateriil:

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat terhadap penggugat, sangat berdampak pada kesehatan Penggugat yang sudah usia tua, mengalami beban pikiran yang berat yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun apabila kerugian tersebut diperhitungkan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
18. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT tidak mengulur-ulur waktu dalam memenuhi putusan perkara *A quo*, maka sudah sepatutnya TERGUGAT dihukum untuk membayar uang Paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT yaitu sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus) setiap hari secara tunai apabila TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan pengadilan, terhitung sejak dari putusan perkara *A quo* dibacakan dalam persidangan, dengan demikian sangat beralasan hukum bagi PENGGUGAT, agar mohon kepada Pengadilan Negeri surabaya Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* berkenan menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus) setiap hari secara tunai dan seketika.
19. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didasarkan pada bukti bukti yang otentik (vide Pasal 180 HIR Jo. pasal 191 RBG Jo. Pasal 54 Rv) yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT, maka putusan dalam perkara *a quo* ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu ( *Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan (verzet), Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya.dengan demikian sangat beralasan hukum, PENGGUGAT mohon kepada PENGADILAN NEGERI surabaya Cq Majelis Hakim yang

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1225/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *A quo* berkenan menyatakan putusan dalam perkara *A quo* memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), *Banding*, *Kasasi* atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan alasan dan dasar gugatan PENGUGAT sebagaimana tersebut diatas, maka dengan segala hormat kiranya PENGADILAN NEGERI SURABAYA Cq. Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara *A quo* ini dapat berkenan memutuskan:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perjanjian Kerja yang dibuat tanggal 22 Januari 2024 atas Pekerjaan renovasi rumah di perumahan G-Walk blok JJ No.6 citraland Surabaya adalah SAH dan Mengikat secara Hukum dan Undang-Undang.
3. Menyatakan Perjanjian Kerja yang dibuat tanggal 22 Januari 2024 batal demi hukum karena sudah tidak sesuai dengan syarat dan sahnya suatu Perjanjian sebagaimana tertuang dan diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
4. Menyatakan lalainya Perbuatan yang dilakukan TERGUGAT tidak menyelesaikan pekerjaan kerja sebagaimana dalam perjanjian kerja yang dibuat adalah merupakan Perbuatan **WANPRESTASI**.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

## **Kerugian Materiil:**

- Bahwa seharusnya penggantian 30 unit kusen aluminium ke kusen kayu jati kewajiban dan tanggungjawab tergugat dan diabaikan, sehingga kayu jati untuk kusen pintu Penggugat membeli sendiri dan dipasang oleh tukang dengan biaya sebesar Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah). \_\_\_\_
- Bahwa seharusnya penggugat telah menempati rumah nya jika serah terima perbaikan rumah dilakukan tergugat kepada Penggugat tepat waktu sesuai dengan perjanjian kerja diperhitungkan serah terima pada bulan mei 2024, namun meleset dari yang di perjanjikan, sehingga penggugat harus menderita menyewa rumah dengan uang sewa sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) per tahun.
- Biaya honor Pengacara dalam pengurusan gugatan ini Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1225/Pdt.G/2024/PN Sby

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rupiah).sehingga total kerugian yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah)

**Kerugian Imateriil:**

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat terhadap penggugat, sangat berdampak pada kesehatan Penggugat yang sudah usia tua, mengalami beban pikiran yang berat yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun apabila kerugian tersebut diperhitungkan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- 6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang Paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus) setiap hari secara tunai, apabila TERGUGAT lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan Perkara A *quo* diucapkan dalam persidangan.
- 7. Menyatakan putusan dalam perkara A *quo* ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( *Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan (verzet), Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya.
- 8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara A *quo* ini.

Atau mohon Putusan yang *seadil-adilnya* ( *Ex Aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah hadir yaitu :

- Penggugat hadir Kuasanya tersebut di atas;
- Tergugat hadir Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Desember 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban melalui persidangan secara e-Litigasi pada pokoknya sebagai berikut:



A. EKSEPSI

**PLURIUM LITIS CONSORTIUM ( KURANG PIHAK ) :**

Bahwa terbukti **Gugatan Penggugat Kurang Pihak** , karena TIDAK DIIKUT SERTAKAN Pihak – Pihak baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat dalam Gugatan Penggugat , sebagai berikut :

- a. Bahwa merujuk pada dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT pada poin 10 didalam gugatannya, PENGGUGAT *"....penggugat berinisiatif untuk membeli sendiri kayu jati untuk kusen pintu, dan dipasang oleh **tukang lain...."***
- b. Bahwa Jelas dan Terang jika terdapat PIHAK LAIN yang seharusnya turut di gugat dalam perkara aquo yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT didalam gugatannya;
- c. Bahwa secara fakta, PENGGUGAT telah memasukan pemborong lain bernama pak eko dan pekerjaannya mengenai kusen kayu dan pintu yang dipermasalahkan PENGGUGAT didalam gugatannya maka selayaknyalah pemborong lain tersebut ikut menjadi Pihak yang digugat.
- d. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dikaitkan dengan aturan dan kaidah hukum Formil Perdata , terbukti secara Hukum Acara Perdata, **terbukti Gugatan Penggugat KURANG PIHAK**, menurut Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, hal. 439, menjelaskan *"mengenai alasan pengajuan eksepsi ini, adalah orang yang ditarik dalam gugatan tidak lengkap"*, karenanya **sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( niet onvankelijk verklaard ) ;**

**PREMATURE (GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR)**

Bahwa terbukti **Gugatan Penggugat Prematur**, karena PENGGUGAT tidak memiliki alas hak untuk melakukan gugatan aquo, sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hakekatnya, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perorangan yang lainnya, yang mana timbulnya hak dan kewajiban dari antara keduanya. hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pertanggungjawaban hukum (*aasprkelijkheid*).
- b. Bahwa dalam hal ini, PENGGUGAT tidak dapat mengajukan hak gugatnya karena PENGGUGAT juga belum menyelesaikan prestasinya secara keseluruhan, Jelas dan Terang PENGGUGAT belum melunasi



biaya renovasi serta biaya pekerjaan tambah kurang kepada TERGUGAT sedangkan bangunan aquo secara utuh telah di pergunakan / difungsikan sebagaimana mestinya serta telah memasukan perabotan pribadi PENGUGAT. maka jelas dan terang karenanya **sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( *niet onvankelijk verklaard* ) ;**

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa segala uraian yang termuat Dalam Eksepsi diatas mohon dianggap termuat dan terulang serta menjadi satu bagian utuh Dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa TERGUGAT menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT , kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
3. Bahwa Pada awal Januari 2024, anak PENGUGAT bernama Bp. Victor menghubungi TERGUGAT untuk meminta TERGUGAT membantu perbaikan rumah ayahnya di Jalan Taman Gapura JJ-6, Citraland Kel. Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri, Surabaya.
4. Bahwa pada akhirnya tanggal 04 Januari 2024, TERGUGAT bertemu Bp.Victor dan Istrinya Aisah bersama PENGUGAT guna membahas rencana perbaikan rumah, yakni pembangunan Kamar dibelakang (area Taman), dan perubahan area servis serta kamar pembantu, maka atas dasar permintaan tersebut, TERGUGAT bersama team membuat proposal penawaran;
5. Bahwa pada saat itu, sebagaimana diterima Informasi dari Bp. Victor (anak PENGUGAT) jika pada saat itu kondisi PENGUGAT masih dalam masa pemulihan setelah operasi mata, maka TERGUGAT menyerahkan proposal penawaran kepada Bp. Victor;
6. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 RAB disetujui dan pada Tanggal 22 Januari 2024 Perjanjian kerja di tandatangani bersama diatas materai cukup, sebagaimana diakui PENGUGAT dalam dalil-dalil gugataannya pada poin 3, "*...pada hari senin tanggal 22 Januari 2024, penggugat dan tergugat sepakat melakukan perjanjian kerja.*", dengan demikian jelas dan tegas klausa "**sepakat melakukan perjanjian kerja**" adalah dalil-dalil yang Benar.



7. Bahwa **tidak lengkap, tidak terang dan kurang jelas** dalil-dalil gugatan PENGUGAT pada poin 4 dan poin 5, Faktanya sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana perjanjian kerja menjelaskan/mengatur jika pembayaran atas pekerjaan a quo sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dibayarkan dengan metode termin, sebagai berikut:

- Down Payment sebesar 45 % dari kesepakatan yakni Rp.211.500.000,00
- Termin II sebesar 25 % dari kesepakatan yakni Rp.117.500.000,00 (setelah pengerjaan mencapai progress 50%);
- Termin III sebesar 25 % dari kesepakatan yakni Rp.117.500.000,00 (setelah pengerjaan mencapai progress 80%);
- Termin IV sebesar 5 % dari kesepakatan yakni Rp.23.500.000,00 (setelah pengerjaan mencapai progress 100%);

- Bahwa Pekerjaan tambahan yang belum tercantum didalam proposal penawaran yang disepakati maka dihitung sebagai pekerjaan tambahan;

Bahwa **PENGUGAT belum melakukan pelunasan pembayaran** sebesar 5 % yakni Rp.23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan **biaya pekerjaan tambah kurang** sebesar Rp. 64.169.000,00, (enam puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah), maka seharusnya berdasarkan perjanjian kerja, PENGUGATlah yang ingkar janji /wansprestasi dengan dasar renovasi rumah a quo telah ditempati sejak bulan mei 2024 dan TERGUGAT telah melaksanakan pekerjaan tambah kurang serta garansi bangunan hingga gugatan ini dilayangkan namun belum ada itikat baik dari PENGUGAT melunasi pekerjaan TERGUGAT.

Bahwa untuk itu sudah seharusnya **Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( niet onvankelijk verklaard )**

8. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil-dalil gugatan PENGUGAT pada poin 6 dan poin 7. Faktanya: segala pekerjaan yang telah dilakukan



TERGGUGAT telah sesuai dengan RAB dan perjanjian kerja. Faktanya Rumah Aquo telah difungsikan sebagai tempat tinggal dengan memasukan seluruh perbotan rumah tangga pribadi PENGGUGAT, perbuatan PENGGUGAT merupakan perwujudan *silent agreement* maksudnya secara diam-diam PENGGUGAT telah menerima pekerjaan TERGUGAT sepenuhnya. Kaidah hukum *Arreset Hoge Raad, H.R 29 Desember 1939 NJ. 1940, 274* bahwa adanya kesepakatan dalam suatu perjanjian dapat terjadi atas dasar perilaku para pihak untuk menilai dalam suatu peristiwa tertentu para pihak secara diam-diam telah memberikan kesepakatannya (*yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 2178 K /PDT/ 2008 tertanggal 12 September 2009*);

Maka, berdasarkan hal tersebut diatas, Jelas dan terang waktu penyerahan bangunan dan penerimaan bangunan telah terjadi sejak bangunan aquo telah dikuasai penuh oleh PENGGUGAT yakni sekira bulan Mei 2024;

9. Bahwa lebih lanjut, sebagaimana teori penerimaan (*Onvngs Theorie*) menyatakan bahwa kontrak itu lahir pada saat penerimaan telah sampai ditempat, pihak yang menawarkan tidak peduli apakah mengetahui atau membaca atau tidak. maka dengan dibubuhkan tandatangan didalam perjanjian kerja aquo sepenuhnya secara hukum PENGGUGAT menyetujui segala sesuatu yang tertuang didalamnya.

lebih lanjut, dalil-dalil PENGGUGAT pada poin 6, merupakan wujud itikat buruk PENGGUGAT, nyatanya tertuang jelas pada klausa perjanjian poin 3 : "*pihak II sepakat menyelesaikan pekerjaan yang telah dilembar perincian...*", dengan demikian Jelas dan Terang jika RAB juga telah diterima oleh PENGGUGAT;

Bahwa perjanjian kerja aquo dibuat tidak serta merta asal membuat namun terlebih dahulu didasarkan pada proposal penawaran yang mana disaat itu seluruh penjabaran mengenai estimasi biaya dan pengerjaan.

Bahwa untuk itu sudah seharusnya **Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( *niet onvankelijk verklaard* )**

10. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil-dalil PENGGUGAT poin 8, poin 9 dan Poin 10 faktanya semua permintaan yang PENGGUGAT sampaikan /





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohonkan telah TERGUGAT penuh seluruhnya dengan metode yang benar;

- TERGUGAT sebagai pemborong berpengalaman melakukan pembangunan dengan sistem kecermatan dan kehati-hatian, bangunan sehingga banyak sekali costomer yang merasakan puas atas kinerja TERGUGAT selama ini;
- Bangunan yang dimaksud PENGUGAT tidak ada kecacatan apapun saat diserahkan kepada PENGUGAT, kondisi sempurna dan kokoh;
- pengerjaan pondasi yang TERGUGAT lakukan, kesemuanya atas persetujuan bersama yakni Pondasi Strauss jika untuk bangunan 4x6 M satu lantai merupakan pilihan terbaik, karena Pondasi Strauss digunakan untuk Bangunan dua lantai atau lebih;
- Bahwa TERGUGAT juga telah memberikan garansi terhadap proses perbaikan pasca pekerjaan selesai dengan waktu yang disepakati bersama maupun didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sebagaimana investigasi lapangan, TERGUGAT telah menemukan kondisi khusus yakni struktur tanah PENGUGAT yang lebih rendah dari struktur tanah tetangganya (Jalan Taman Gapura JJ-5, Citraland Kel. Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri - milik Bp. Andreas) sehingga hal tersebut membuat Tanah PENGUGAT bagian belakang selalu menggenang air sehingga TERGUGAT melakukan system injeksi PU (dari sisi area JJ-6 - tanah aquo) dan mengalih tanah sedalam kurang lebih 50 cm, melakukan waterproofing, plester dan cor kemudian ditimpa kembali dengan waterproofing (dari sisi tetangga - Jalan Taman Gapura JJ-5, Citraland Kel. Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri - milik Bp. Andreas) agar Bangunan yang nantinya dibangun tidak ada kendala seperti rembesan air;
- Bahwa dikarenakan kekhususan tersebut maka TERGUGAT sering menghimbau untuk melakukan maintenance bangunan, TERGUGAT menawarkan jasa maintenance lanjutan setelah selesainya pengerjaan, namun itikat baik TERGUGAT tersebut di tolak PENGUGAT;

Halaman 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1225/Pdt.G/2024/PN Sby



- Bahwa lebih lanjut, menjadi pemikiran besar terhadap niat PENGGUGAT selama ini, apabila PENGGUGAT tidak menyetujui / menyangsikan / tidak mempercayai kinerja TERGUGAT, mengapa pengerjaan telah finish / selesai baru memperlmasalahkan hal-hal yang terjadi di proses pengerjaan 50 % atau 80%? hal tersebut diduga merupakan perwujudan itikat buruk PENGGUGAT;
- Bahwa Faktanya pekerjaan TERGUGAT sangat mengalami banyak sekali hambatan eksternal, yakni :
  - PENGGUGAT secara sepihak menghadirkan Pemborong baru diluar TERGUGAT guna memasang kusen pintu dan jendela namun cara kerja yang berbeda membuat Tukang TERGUGAT dan Tukang Pemborong baru (PAK EKO) bertengkar hingga ke ranah kepolisian sehingga secara kinerja sangat terganggu;
  - PENGGUGAT diduga sangat lambat untuk mengurus perijinan pembangunan di Perumahan Citraland sehingga proses pengerjaan TERGUGAT harus mundur beberapa minggu hingga surat ijin dari citraland tersebut terbit;
  - Aturan ketat dari Citraland yang memberikan jam bekerja bagi penghuni yang melakukan renovasi dan tidak diperbolehkan hingga malam, renovasi hanya boleh dilaksanakan hingga sekitar pukul 17:00 wib;
- Bahwa kendala eksternal tersebut PENGGUGAT juga mengetahuinya dan memahami apabila waktu pengerjaan menjadi lebih panjang;
- Bahwa TERGUGAT melakukan pekerjaan sesuai dengan RAB yang ada, namun PENGGUGAT merubahnya sesuai keinginan PENGGUGAT diluar apa yang telah diperjanjikan seperti dalil-dalil gugatannya pada poin 10, hal tersebut bukanlah kesalahan TERGUGAT!. kerugian yang timbul juga bukan kesalahan TERGUGAT!.

Bahwa untuk itu sudah seharusnya **Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( niet onvankelijk verklaard )**



11. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil-dalil gugatan Penggugat poin 11, Poin 12 dan Poin 13.

Faktanya :

- o Pekerjaan TERGUGAT telah selesai dikerjakan sesuai perjanjian kerja dan RAB yang telah disetujui bersama-sama, sejak difungsikan/dikuasai/ditempati/dihuni oleh PENGGUGAT, berulang kali PENGGUGAT meminta pekerjaan tambah kurang sehingga setiap kali TERGUGAT meminta berita acara penyerahan pekerjaan selalu ditolak dengan alasan yang tidak berdasar, dikarenakan TERGUGAT memegang prinsip kepuasan client menjadi tujuan utama maka TERGUGAT selalu mencoba memahami keinginan PENGGUGAT selama ini.
- o Bahwa PENGGUGAT selalu berubah-ubah pemikiran dan mengganti atau merubah dan menambah sesuai keinginan PENGGUGAT diluar perjanjian kerja dan RAB yang disepakati. TERGUGAT selalu berusaha memenuhi keinginan PENGGUGAT tersebut, namun hingga detik ini PENGGUGAT juga **belum membayar pelunasan jasa renovasi TERGUGAT dan biaya tambah kurang;**
- o Bahwa TERGUGAT selalu kooperatif dan selalu berusaha menawarkan solusi terbaik bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun PENGGUGAT selalu tidak menerima tawaran TERGUGAT dan merasa paling dirugikan! sedangkan fakta yang ada, Bangunan juga telah berdiri kokoh, tidak ada kerusakan, dan kesemuanya sesuai dengan Perjanjian Kerja dan RAB;
- o Bahwa sejak penyerahan Bangunan Aquo, semua dalam kondisi **BAIK, TERGUGAT hitung sejak pertama kali renovasi bangunan aquo difungsikan/dikuasai/ditempati/dihuni sekitar bulan Mei 2024.**

Berdasarkan hal tersebut diatas, Terang dan Jelas Jika PENGGUGATlah yang terus mencari kesalahan TERGUGAT tanpa alas hak yang benar.

Bahwa untuk itu sudah seharusnya **Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( niet onvankelijk verklaard )**

12. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil-dalil gugatan Penggugat poin 14, poin 15 dan Poin 16.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merujuk pada pasal 1243 KUH Perdata, mengatur *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, mulai diwajibkan bila debitur dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu..."*
- Merujuk pada Subekti dalam bukunya yang berjudul hukum perjanjian (hal. 45), debitur dapat dinyatakan wanprestasi jika:
  - a. tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan;
  - b. memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya;
  - c. memenuhi prestasi tidak sesuai jangka waktu yang diperjanjikan;
  - d. melakukan hal terlarang menurut kontrak yang disepakati;
- Bahwa pada hakekatnya, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perorangan yang lainnya, yang mana timbulnya hak dan kewajiban dari antara keduanya. hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pertanggungjawaban hukum (*aansprakelijkheid*).
- Bahwa dalam perkara aquo, Jelas dan Terang terlihat jika GUGATAN AQUO ini belum seharusnya terjadi karena PENGUGAT belum menyelesaikan prestasinya kepada TERGUGAT yakni pembayaran pelunasan biaya renovasi serta biaya pekerjaan tambah kurang. maka dalam perkara aquo **terang dan jelas terlihat jika PENGUGAT tidak memiliki alas hak dalam melakukan gugatan.**

Bahwa untuk itu sudah seharusnya **Gugatan Pengugat ditolak seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( *niet onvankelijk verklaard* )**.

13. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil-dalil gugatan Pengugat poin 17 dan poin 18

- Bahwa permintaan PENGUGAT dalam dalil-dalil Gugatan poin 17 dan poin 18 patut ditolak seluruhnya. Jelas dan Terang PENGUGAT tidak memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan aquo, hal tersebut dikarenakan PENGUGAT juga tidak melakukan prestasinya secara utuh. PENGUGAT hingga detik ini belum melakukan pelunasan pembayaran renovasi dan biaya pekerjaan tambah kurang kepada TERGUGAT.

Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1225/Pdt.G/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk itu sudah seharusnya **Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( *niet onvankelijk verklaard* )**.
14. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil-dalil gugatan Penggugat poin 19
- Bahwa merujuk Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg jo. Pasal 332 Rv serta SEMA putusan serta merta yaitu SEMA 3/2000;
  - Kemudian, putusan serta merta hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal sebagai berikut:
    - a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*
    - b. *Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.*
    - c. *Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.*
    - d. *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.*
    - e. *Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.*
    - f. *Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.*
    - g. *Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.*
  - Bahwa dikarenakan PENGUGAT belum juga melunasi pembayaran jasa terhadap TEGUGAT hingga detik ini, maka permohonan PENGUGAT tentang putusan serta merta layak dan patut untuk ditolak.
15. Bahwa berdasarkan Fakta Hukum (Legal Fact) dan dasar hukum (Legal Ground) , telah terbukti dalil dalil Gugatan PENGUGAT





tentang Wanspretasi yang dituduhkan kepada TERGUGAT jelas bersifat mengada-ngada belaka, tanpa ada landasan hukum maupun fakta hukum yang jelas dan benar ;

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan berdasarkan fakta – fakta hukum yang ada, patutlah jika Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan memutus perkara aquo dengan putusan : **MENOLAK Gugatan PENGGUGAT seluruhnya termasuk tuntutan mengenai ganti kerugian materiil dan immateriil yang diajukan Penggugat atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA ( niet onvankelijk verklaard )** ;

C. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala uraian yang termuat Dalam Eksepsi dan Konpensi diatas mohon dianggap termuat dan terulang serta menjadi satu bagian utuh Dalam Rekonpensi Perkara ini saja secara mutatis mutandis
2. Bahwa PENGGUGAT didalam Konpensi menjadi TERGUGAT didalam Rekonpensi dan TERGUGAT dalam Konpensi menjadi PENGGUGAT didalam Rekonpensi;
3. Bahwa TERGUGAT menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
4. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI telah melakukan pekerjaannya merenovasi bangunan lama hingga final / selesai sehingga TERGUGAT REKONPENSI dapat memfungsikan bangunan aquo hingga saat ini;
5. Bahwa sebagaimana perjanjian kerja Pekerjaan Renovasi Rumah Tinggal di G-walk block JJ No. 6 Citraland-surabaya, pada poin 4 huruf D mengatur jika pekerjaan telah selesai 100% dan diterima oleh Pihak I maka PENGGUGAT REKONPENSI akan memperoleh pelunasan pembayaran jasa oleh TERGUGAT REKONPENSI, akan tetapi hingga saat gugatan aquo dilayangkan, TERGUGAT REKONPENSI belum menyelesaikan kewajibannya;
6. Bahwa Pekerjaan Tambah Kurang yang dimintakan TERGUGAT REKONPENSI kepada PENGGUGAT REKONPENSI, juga belum dilakukan penggantian biaya dan jasa oleh TERGUGAT REKONPENSI;



7. Bahwa total pembayaran yang belum dilunasi / diselesaikan TERGUGAT REKONPENSİ sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Termin IV sebesar 5 % yakni Rp.23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - b. Pekerjaan tambah kurang sebesar Rp. 64.169.000,00, (enam puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
8. Bahwa tindakan TERGUGAT REKONPENSİ yang tidak segera melaksanakan prestasinya yakni melakukan pelunasan pembayaran sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban baginya maka perbuatan demikian dapat dikategorikan sebagai tindakan ingkar janji/wansprestasi. (vide 1238 KUHPerdara);
9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1243 KUHPerdara maka atas perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ tersebut maka PENGGUGAT REKONPENSİ menderita kerugian :
  - a. Materiil (tidak dibayarnya pelunasan jasa dan pekerjaan tambah kurang) sebesar Rp87.669.000,00 (delapan puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
  - b. Immateriil (reputasi perusahaan, psikologis yang terguncang, waktu, biaya berperkara, rasa malu yang diberikan dilingkup rumah tinggal) sebesar 62.500 USD atau sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
10. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT REKONPENSİ bersedia untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka layak dan patut apabila TERGUGAT REKONPENSİ dihukum membayar dwangsom sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan yang terhitung sejak putusan perkara aquo dijatuhkan sampai dengan dilaksanakannya putusan.
11. Bahwa mengingat alat bukti yang digunakan PENGGUGAT REKONPENSİ atau diajukan dalam alat bukti di persidangan merupakan bukti otentik maka berdasarkan pasal 180 HIR, PENGGUGAT REKONPENSİ memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim agar berkenan memutus perkara aquo untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan wansprestasi maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar biaya perkara  
aquo

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat seluruhnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

## DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONPENSI seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI telah Wansprestasi/Ingkar Janji;
3. Menyatakan Sah dan berharga seluruh bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSI dalam perkara ini;
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk patuh dan tunduk terhadap putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar:  
Materiil (tidak dibayarnya pelunasan jasa dan pekerjaan tambah kurang) sebesar Rp87.669.000,00 (delapan puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah); Immateriil (reputasi perusahaan, psikologis yang terguncang, waktu, biaya berperkara, rasa malu yang diberikan dilingkup rumah tinggal) sebesar 62.500 USD atau sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
6. Menghukum TERGUGAT REKONPESI membayar dwangsom sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan dan seketika terhitung sejak Putusan atas perkara aquo dijatuhkan hingga dilaksanakannya putusan;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta *uitvoerbaar bij voorraad* meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
8. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar biaya perkara;

Halaman 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1225/Pdt.G/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 3 Februari 2025 melalui persidangan secara e-Litigasi, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik melalui persidangan secara e-Litigasi, tertanggal 10 Februari 2025, yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Perjanjian kerja yang dibaut antara penggugat dengan Tergugat Tanggal 22 januari 2024, bukti P-1;
2. Fotocopy KTP atas nama Johan Sugiharto,SE/Tergugat, bukti P-2;
3. Fotocopy Kwitansi DP pembayaran pekerjaan rumah sebesar Rp. 211.500.000 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah diterima JOHAN SUGIHARTO,SE/ Tergugat dari Penggugat pada Tanggal 22 Januari 2024, bukti P-3;
4. Fotocopy bukti Transfer uang termin I (pertama) untuk pembayaran pekerjaan rumah sebesar Rp. 211.502.500 (dua ratus sebelas juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) telah diterima JOHAN SUGIHARTO,SE /Tergugat dari Penggugat pada Tanggal 23 januari 2024, bukti P-4;
5. Fotocopy Bukti Transfer uang termin ke II (dua) untuk pembayaran pekerjaan rumah sebesar Rp. 117.502.500 (seratus tujuh belas juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) telah diterima JOHAN SUGIHARTO,SE/ Tergugat dari Penggugat pada Tanggal 10 maret 2024, bukti P-5;
6. Fotocopy Bukti Transfer uang termin ke III (ketiga) dan terakhir untuk pembayaran pekerjaan rumah sebesar Rp. 117.502.500 (seratus tujuh belas juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) telah diterima JOHAN SUGIHARTO,SE Tergugat dari Penggugat pada Tanggal 27 April 2024, bukti P-6;
7. Fotocopy Surat pernyataan dan mediasi yang dibuat Tergugat dan Penggugat Tanggal 15 juli 2024 yang disaksikan ketua RW 004 dan ketua RW 002 di lingkungan tempat tinggal Tergugat, bukti P-7;
8. Fotocopy Kronologis pekerjaan renovasi rumah milik penggugat di G-walk blok JJ citraland Surabaya yang dikerjakan Tergugat. Yang dibuat Penggugat pada Tanggal 09 agustus 2024, bukti P-8;
9. Fotocopy Surat somasi I (pertama) yang ditujukan Penggugat terhadap Tergugat, Tanggal 24 agustus 2024, bukti P-9;
10. Fotocopy Surat somasi ke II (kedua) kembali ditujukan Penggugat terhadap Tergugat, Tanggal 09 september 2024, bukti P-10;

Halaman 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1225/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Print out dari foto Sisi Tembok kamar yang dikerjakan dan dibangun Tergugat tanpa pondasi, akibatnya air merembes dari sisi tempok, bukti P-11;
12. Print out dari foto terlihat flek dan bekas air yang telah menghitam pada sisi tembok karena akibat rembesan hujan, ini hasil dan mutu pekerjaan Tergugat sendiri, bukti P-12;
13. Print out dari foto ini terlihat, ini hasil dan mutu ketidak profesionalan pekerjaan Tergugat sendiri, pengerjaan penurunan 5 cm lantai teras luar, bongkar pasang keramik dilakukan hingga 3 kali, dengan 3 kali merusak dan memasang keramik teras rumah milik penggugat, bukti P-13;
14. Fotocopy Bukti kwitansi Tanggal 20 pebruari 2024 Pemasangan penggantian 30 unit kusen komplit daun dari kayu jati yang sebesar Rp170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) pembelian kusen kayu jati dari uang milik Penggugat, seharusnya biaya penggantian dan pemasangan tersebut tanggungjawab Tergugat. bukti P-14;
15. Print out dari Foto terlihat kerusakan flapon kamar yang dikerjakan Tergugat, bukti P-15;
16. Print out dari Foto terlihat berlanjut kerusakan flapon kamar yang semakin rusak, bukti P-16;
17. Print out dari Foto terlihat dalam lantai keramik kamar keluar air dari celah keramik. Bukti P-17;
18. Print out dari foto terlihat, flapon atas pada kamar gudang penyimpanan barang yang juga dikerjakan Tergugat telah menghitam akibat genteng bocor, dan serta lampu kamar penyimpanan barang mengalami korslet karena kemaukutan air, bukti P-18;

bahwa bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-2, P-4, P-5, P-6, P-14 tidak ada aslinya dan P-11 sampai dengan P-13 serta P-15 sampai dengan P-18 berupa print out foto dan seluruhnya dibubuhi meterai cukup;

Menimbang, bahwa, Penggugat mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut;

Saksi ke-1. **Sutrisno.**

- Bahwa Saksi mengerti adanya sengketa antara Penggugat dan Tergugat, yaitu, masalah konstruksi bangunan milik Penggugat yang dikerjakan oleh Tergugat tidak sesuai kontrak;
- Bahwa lokasi bangunan milik penggugat berada di Gwalk Citraland Blok JJ No 6 Surabaya;

Halaman 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1225/Pdt.G/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai kontrak yang membiayai pembangunannya adalah Penggugat sedangkan yang mengerjakan bangunannya adalah Tergugat;
- Bahwa yang dikerjakan oleh Tergugat adalah Renovasi dan menambah kamar baru;
- Bahwa awalnya Tergugat juga diminta mengerjakan kusen di rumah Penggugat tetapi Tergugat tidak mau karena Penggugat menginginkan pakai kusen jati yang mahal harganya sehingga Penggugat menyerahkan pengerjaan kusen kepada orang yang bernama Bapak Eko;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi telah meminta kepada Tergugat untuk membangun kamar besar, kamar kecil dibelakang, carpot depan, dan kanopi, tetapi Saksi tidak mengetahui bentuk perjanjiannya;
- Bahwa setelah bangunan dikerjakan oleh Tergugat banyak yang rusak sehingga rumah Penggugat belum bisa ditempati/dihuni;
- Bahwa Penggugat sudah pernah komplain kepada Tergugat tetapi apa saja yang dibahas antara Penggugat dan Tergugat Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi 3(tiga) kali diajak oleh Penggugat ke Bank untuk mentransfer uang kepada Tergugat tetapi Saksi hanya tunggu diluar tidak ikut masuk ke dalam;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat untuk biaya pemasangan kusen nilainya sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa awalnya bocor rembesan dari tembok keluar air kemudian Tergugat mengatakan akan disuntik temboknya, di plafon bocor karena tidak ada saluran pembuangan sampai plafonya jatuh;
- Bahwa rembesan masih ada dan air masih keluar meskipun sudah dilakukan suntik oleh Tergugat;
- Bahwa untuk pemasangan paving orang lain yang kerjakan yaitu Bapak Amin dan taman tersebut awalnya berupa tanah;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada Tergugat melalui telpon "Kok hasilnya jelek", setelah itu Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Tergugat pernah dipanggil dipolsek dan dimediasi di balai RW dekat rumah Tergugat karena pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai;

Halaman 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1225/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat meminta Tergugat memperbaiki dan mengembalikannya ke awal untuk pengerjaan digarasi;
- Bahwa sudah ada perjanjian damai antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Tergugat membongkar garasi dikembalikan seperti semula;
- Bahwa Penggugat meminta orang yang bernama Pak Eko untuk memasang kusen yang awalnya oleh Tergugat dipasang kusen aluminium tetapi Penggugat menginginkan dipasang kusen kayu jati dan Tergugat menolak maka Penggugat memanggil Pak Eko untuk memasang kusen kayu jati;
- Bahwa saat dilakukan renovasi kondisi rumah dalam keadaan kosong, saat pekerjaan awal Penggugat komplain kepada Tergugat karena bocor-bocor terus kemudian Penggugat memindahkan barang-barangnya;

**Saksi ke-2. M. Yusuf Ismail**

- Bahwa setahu Saksi, sengketa antara Penggugat dan Tergugat terkait adanya kontrak renovasi bangunan milik Penggugat yang dikerjakan oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat akan dilakukan renovasi tersebut, Saksi sebelumnya minta ijin ke Citraland karena ada pengerjaan renovasi di rumah milik Penggugat di Blok JJ no 6;
- Bahwa Penggugat tidak puas terhadap hasil pekerjaan Tergugat karena plafon di kamar besar jatuh akibat bocor karena tidak ada saluran pembuangan dan tembok ada rembesan, saat hujan ada air keluar dari tembok;
- Bahwa Saksi melihat sendiri bangunan di bagian belakang Kondisinya amburadul bocor dikamar sampai plafon jatuh, Saksi melihat saat itu kondisi tidak hujan tetapi ada air yang meleber dari lantai kamar;
- Bahwa Saksi melaporkan hasil pekerjaan Tergugat tersebut kepada Penggugat karena Saksi dimintai tolong oleh Penggugat untuk mengawasi pekerjaan;
- Bahwa sudah ada perbaikan yang dilakukan oleh Tergugat, namun masih ditemukan adanya kebocoran lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kontrak kerja penggantian Kusen kayu, dikerjakan oleh siapa;
- Bahwa pernah ada mediasi yang dilakukan dibalai RW dan sudah ada perdamaian dan perbaikan oleh Tergugat tetapi Penggugat komplain karena pekerjaan Tergugat tidak sesuai kontrak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari musyawarah di balai RW, Tergugat akan membongkar dan mengembalikan seperti semula bangunan yang tidak sesuai;
- Bahwa sudah ada perbaikan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti Surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Perjanjian Kerja Pekerjaan Renovasi Rumah tertanggal 22 Januari 2024 beserta lampiran RAB (lembar perincian penawaran harga) yang telah disepakati tertanggal 12 Januari 2024 bukti T.1;
2. Fotokopi Bukti Chat whatsapp Tergugat ke anak Penggugat bernama Victor (tertanggal 12 Januari 2024), selanjutnya diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Bukti Chat whatsapp Tergugat ke anak Penggugat bernama Victor (tertanggal 12 Januari 2024), selanjutnya diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Rekening Koran No. 5060123367 atas nama Johan Sugiarto, SE periode Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.5;
5. Fotokopi Rekening Koran No. 5060123367 atas nama Johan Sugiharto, SE periode Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.6;
6. Fotokopi Rekening Koran No. 5060123367 atas nama Johan Sugiharto, SE periode April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.7;
7. Fotokopi Bukti Chat Tergugat dengan Ibu Aisyah (istri Bp. Victor anak Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti T.8;
8. Fotokopi Denah renovasi Lantai I dan Lantai II yang telah disepakati, selanjutnya diberi tanda bukti T.9;
9. Fotokopi Denah renovasi Struktur Kamar yang telah disepakati, selanjutnya diberi tanda bukti T.10;
10. Fotokopi Renovasi Bangunan Kamar belakang,  
Foto Gali tanah dan bongkar dinding untuk suntik kolom (1 Februari 2024), selanjutnya diberi tanda bukti T.11;
11. Fotokopi Renovasi Bangunan Kamar belakang  
Foto Pembesian pindasi sepatu dan slof (1 Februari 2024), selanjutnya diberi tanda bukti T.12;
12. Renovasi Bangunan Kamar belakang  
Foto pemasangan pondasi strauss, selanjutnya diberi tanda bukti T.13;
13. Fotokopi Renovasi Bangunan Kamar belakang  
Foto Pembesian kolom dan pengecoran kolom (2 Februari 2024), selanjutnya diberi tanda bukti T.14;
14. Fotokopi Renovasi Bangunan Kamar belakang  
Persiapan Pengecoran Kamar, selanjutnya diberi tanda bukti T.15;

Halaman 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1225/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Renovasi Bangunan Kamar belakang  
Foto Rabat lantai bawah, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
16. Fotokopi Renovasi Bangunan Kamar belakang  
Foto Pasang Bata (bawah nol lantai) 6 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
17. Fotokopi Renovasi Bangunan Kamar belakang  
Foto Pasang Bata bangunan utama / dinding, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
18. Fotokopi Renovasi Bangunan Kamar belakang  
Foto cor kolom dan balok gantung ( 9 Februari 2024), selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
19. Fotokopi Renovasi Bangunan Kamar belakang  
Foto Bekesting + Pembesian Plat dek dan Balok ( 24 Februari 2024), selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
20. Fotokopi Renovasi Bangunan Kamar belakang  
Foto Cor Dek dan Balok tahap I, Selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
21. Fotokopi Renovasi Bangunan Kamar belakang  
Foto Cor Dek dan Balok tahap II, selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
22. Fotokopi Renovasi Bangunan Kamar belakang  
Foto SIKa / Waterprof dek atas, selanjutnya diberi tanda bukti T-23;
23. Fotokopi Renovasi Bangunan Kamar belakang  
Foto Rabat dan Dek Atas (7 Maret 2024), selanjutnya diberi tanda bukti T-24;
24. Fotokopi Renovasi Bangunan Kamar belakang  
Foto ACI (selesai tanggal 9 Maret 2024), selanjutnya diberi tanda bukti T-25;
25. Fotokopi Renovasi Bangunan Kamar belakang  
Foto Plester dinding kamar, selanjutnya diberi tanda bukti T-26;
26. Fotokopi Renovasi Bangunan Kamar belakang  
Foto Aci / Plamir dinding kamar pakai Mortar, selanjutnya diberi tanda bukti T-27;
27. Fotokopi Renovasi Bangunan Kamar belakang  
Foto mulai benangi jendela dan pintu bangunan kamar belakang, selanjutnya diberi tanda bukti T-28;
28. Fotokopi Renovasi Bangunan Kamar belakang  
Foto Benangan list plang, selanjutnya diberi tanda bukti T-29;
29. Fotokopi Renovasi Bangunan Kamar belakang

Halaman 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1225/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Plamir dan Cat dinding, selanjutnya diberi tanda bukti T-30;
30. Fotokopi Renovasi Bangunan Kamar belakang  
Foto Pasang Plafon dan list Plafon (25 Maret 2024), selanjutnya diberi tanda bukti T-31;
31. Fotokopi Renovasi Bangunan Kamar belakang  
Foto Pengecatan Plafon (3 April 2024), selanjutnya diberi tanda bukti T-32;
32. Fotokopi Renovasi Bangunan Kamar belakang  
Foto pasang granit kamar (3 April 2024), selanjutnya diberi tanda bukti T-33;
33. Fotokopi Renovasi Bangunan Kamar belakang  
Foto Aquaproof dek dan pasang afur ( 4 April 2024), selanjutnya diberi tanda bukti T-34;
34. Fotokopi Renovasi Bangunan Kamar belakang  
Foto Pasang Granit Teras ( 5 April 2024), selanjutnya diberi tanda bukti T-35;
35. Fotokopi Uji kemiringan bangunan menggunakan laser dari luar kamar, selanjutnya diberi tanda bukti T-36;
36. Fotokopi Uji kemiringan bangunan menggunakan laser dari dalam kamar untuk memastikan sudah tegak lurus (bangunan), selanjutnya diberi tanda bukti T-37;
37. Fotokopi Uji kemiringan bangunan menggunakan laser dari dalam kamar untuk memastikan sudah tegak lurus (bangunan), selanjutnya diberi tanda bukti T-38;
38. Fotokopi Bongkar Dinding, selanjutnya diberi tanda bukti T-39;
39. Fotokopi Bongkar dinding lama antara garasi dengan area servis benangan blok gantung dapur (balok lama dirapikan) selesai benangan, selanjutnya diberi tanda bukti T-40;
40. Fotokopi Pasang bata area service, selanjutnya diberi tanda bukti T-41;
41. Fotokopi Plester dinding, selanjutnya diberi tanda bukti T-42;
42. Fotokopi Cor Bekisting pembersian dek balok, selanjutnya diberi tanda bukti T-43;
43. Fotokopi Pasang bata Banbanan dek dan balok, selanjutnya diberi tanda bukti T-44;
44. Fotokopi Rabat Dek dan aci, selanjutnya diberi tanda bukti T-45;
45. Fotokopi Aquaproof, selanjutnya diberi tanda bukti T-46;
46. Fotokopi Pasang platfon, selanjutnya diberi tanda bukti T-47;

Halaman 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1225/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotokopi Pasang Keramik, selanjutnya diberi tanda bukti T-48;
48. Fotokopi Pasang Plin Keramik, selanjutnya diberi tanda bukti T-49;
49. Fotokopi Pasang Keramik kamar mandi dan closet, selanjutnya diberi tanda bukti T-50;
50. Fotokopi Rabat Jemuran, selanjutnya diberi tanda bukti T-51;
51. Fotokopi Pasang Keramik ruang gudang, selanjutnya diberi tanda bukti T-52;
52. Fotokopi Pasang Kanopi Jemuran sesuai RAB, selanjutnya diberi tanda bukti T-53;
53. Fotokopi Cat Finish dinding dan plafon, selanjutnya diberi tanda bukti T-54;
54. Fotokopi Bongkar Keramik Lama, selanjutnya diberi tanda bukti T-55;
55. Fotokopi Pasang Warmes, selanjutnya diberi tanda bukti T-56;
56. Fotokopi Rabat dan Cor, selanjutnya diberi tanda bukti T-57;
57. Fotokopi Pemasangan keramik carport, selanjutnya diberi tanda bukti T-58;
58. Fotokopi Pemasangan keramik garasi, selanjutnya diberi tanda bukti T-59;
59. Fotokopi Pemasangan Plin Garasi dan Carport, selanjutnya diberi tanda bukti T-60;
60. Fotokopi Perapian dan cat dinding, cat carport dan garasi finish, selanjutnya diberi tanda bukti T-61;
61. Fotokopi Bukti Foto barang-barang Penggugat sudah masuk kedalam rumah aquo sejak bulan Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-62;
62. Fotokopi Ceklis Pekerjaan JJ-06 tertanggal 11 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-63;
63. Fotokopi List Item tambahan yang belum tercantum dalam penawaran (opname) tertanggal 14 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-64;
64. Fotokopi Bukti Chat Tergugat dengan Penggugat melalui Ibu Aisyah (istri Bp. Victor) tertanggal 11 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-65;
65. Fotokopi Bukti Chat Tergugat dengan Penggugat melalui Ibu Aisyah (istri Bp. Victor) tertanggal 12 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-66;
66. Fotokopi Bukti Chat Tergugat dengan Penggugat melalui Ibu Aisyah (istri Bp. Victor) tertanggal 23 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-67;
67. Fotokopi Surat Pernyataan Hasil Musyawarah antara Penggugat dan Tergugat dengan ditegahi RT dan RW wilayah rumah Tergugat. tertanggal 15 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-68;

Halaman 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1225/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Fotokopi Foto Penggalian Tanah di wilayah rumah tetangga ( JJ-05), selanjutnya diberi tanda bukti T-69;
69. Fotokopi Foto pengecoran Tanah di wilayah rumah tetangga ( JJ-05), selanjutnya diberi tanda bukti T-70;
70. Fotokopi Foto pengecoran Tanah di wilayah rumah tetangga ( JJ-05), selanjutnya diberi tanda bukti T-71;
71. Fotokopi Foto Penanganan rembesan air di JJ-6 dengan melakukan pengeboran sebagai jalannya air, selanjutnya diberi tanda bukti T-72;
72. Fotokopi Foto Penanganan rembesan air di JJ-6 dengan injeksi PU, selanjutnya diberi tanda bukti T-73;
73. Fotokopi Foto Perbaikan Kanopi wilayah servis jemuran sesuai permintaan Penggugat. (penambahan bahan /penggantian spek - menjadi pekerjaan tambah kurang), selanjutnya diberi tanda bukti T-74;
74. Fotokopi Foto Perbaikan Keramik carport, selanjutnya diberi tanda bukti T-75;
75. Fotokopi Bukti chat Tergugat ke Penggugat untuk melakukan garansi bangunan sebagaimana seharusnya (tanggal 17 September 2024), selanjutnya diberi tanda bukti T-76;
76. Fotokopi Bukti chat team lapangan Tergugat ke Pak Tris (sopir Penggugat) sebagaimana intruksi Penggugat untuk melakukan manage bangunan. (tertanggal 7 September 2024), selanjutnya diberi tanda bukti T-77;
77. Fotokopi Bukti Chat Penggugat ke Tergugat yang tidak memperbolehkan Tergugat melakukan manage bangunan dengan alasan akan menjadi bukti persidangan. (tanggal 26 Desember 2024), selanjutnya diberi tanda bukti T-78;
78. Fotokopi Bukti surat jawaban somasi 1 dan undangan mediasi tanggal 24 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-79;
79. Fotokopi Berita Acara Mediasi tanggal 03 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-80;
80. Fotokopi Progress Report tanggal; 04 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-81;
81. Fotokopi SURAT IJIN MATERIAL dari Citraland, selanjutnya diberi tanda bukti T-82;
82. Fotokopi Gambar potongan / struktur, selanjutnya diberi tanda bukti T-83;
83. Fotokopi FOTO GARASI DAN FOTO CARTPORT, selanjutnya diberi tanda bukti T-84;

Halaman 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1225/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Fotokopi FOTO JJ-06 TAMPAK DEPAN, selanjutnya diberi tanda bukti T-85;

bahwa bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali T-2, T-3, T-8, T-11 sampai dengan T-62, dan T-65, T-66, T-67 dan T-69 sampai dengan T-78 dan T-82, T-84, T-85 berupa print out dan seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup;

Menimbang, bahwa, Tergugat telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi ke-1. **Nofi Irawan.**

- Bahwa setahu Saksi dalam perkara ini adalah masalah Penggugat yang memberikan pekerjaan sedangkan Tergugat yang mengerjakan yang dituangkan dalam kontrak disertai RABnya;
- Bahwa ada masalah dari pekerjaan tersebut, yaitu, masalah di area karpot yang hasilnya tidak sesuai dan kanopi yang dibelakang juga tidak sesuai, serta ada rembesan dari rumah tetangga mengakibatkan rembesan dikamar belakang;
- Bahwa saat itu Saksi Hanya melaksanakan pekerjaan yang diperintah oleh pemborong yaitu Tergugat;
- Bahwa masalah yang dipersalkan oleh Penggugat sudah diperbaiki semuanya oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi di dalam kontrak tidak ada menyebutkan pergantian kusen karena Saksi mengetahui item yang dikerjakan saja;
- Bahwa Saksi yang mengerjakan kamar belakang Penggugat;
- Bahwa di dalam kontrak akan diselesaikan dalam waktu 4(empat) bulan tetapi pekerjaan baru selesai sekitar 10(sepuluh) bulan karena di daerah citraland, pengerjaan tidak boleh dilakukan sampai sore-sore dan tidak boleh ada pekerjaan lembur;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana termuat dalam bukti surat T-11 sampai dengan T-61;
- Bahwa Tergugat cerita kepada Saksi, Penggugat ada kurang bayar kurang lebih sebesar Rp85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat proses renovasi ada tukang lain yang juga ikut melakukan renovasi bernama pak Eko tukang kayu yang mengerjakan kusen kayu jati;

Saksi ke-2. **Lutvi Ardin.**

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah adanya sengketa hasil bangunan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1225/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dalam perkara ini Penggugat komplain terhadap karpot yang hasilnya tidak sesuai, sedangkan permasalahan selebihnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi ikut mengerjakan bangunan milik Penggugat atas perintah Pak Irawan;
- Bahwa Saksi mengerjakan sejak bulan Februari 2024 sampai dengan Juni 2024;
- Bahwa selama bekerja, Saksi tinggal di rumah milik Penggugat tersebut di JJ no 6;
- Bahwa setahu Saksi ada tukang kayu atas nama pak Eko yang mengerjakan kusen yang awalnya kusen dari aluminium diganti ke kusen jayu jati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian dan RAB yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat pekerjaan yang datang mengawasi dari pihak Penggugat ada Bapak Victor dan Alm Istrinya sedangkan dari Tergugat yang datang Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan para pihak, Majelis telah melakukan persidangan di lokasi obyek sengketa dengan hasil selengkapnnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing secara elektronik pada persidangan tanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Dalam Konpensasi:**

**Dalam Eksepsi**

Halaman 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1225/Pdt.G/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

**Eksepsi Plurium Litis Consortium ( Kurang Pihak ) :**

Bahwa terbukti Gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena tidak diikuti sertakan Pihak-Pihak baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat dalam Gugatan Penggugat , sebagai berikut :

- Bahwa merujuk pada dalil-dalil Gugatan Penggugat pada poin 10 didalam gugatannya, Penggugat *"....penggugat berinisiatif untuk membeli sendiri kayu jati untuk kusen pintu, dan dipasang oleh tukang lain...."*
- Bahwa Jelas dan Terang jika terdapat pihak lain yang seharusnya turut di gugat dalam perkara aquo yang dipermasalahkan oleh Penggugat didalam gugatannya;
- Bahwa secara fakta, Penggugat telah memasukan pemborong lain bernama pak eko dan pekerjaannya mengenai kusen kayu dan pintu yang dipermasalahkan Penggugat didalam gugatannya maka selayaknyalah pemborong lain tersebut ikut menjadi Pihak yang digugat.

**Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur**

- Bahwa pada hakekatnya, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perorangan yang lainnya, yang mana timbulnya hak dan kewajiban dari antara keduanya. hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pertanggungjawaban hukum (*aasprkelijkheid*).
- Bahwa dalam hal ini, Penggugat tidak dapat mengajukan hak gugatnya karena Penggugat juga belum menyelesaikan prestasinya secara keseluruhan, jelas dan terang Penggugat belum melunasi biaya renovasi serta biaya pekerjaan tambah kurang kepada Tergugat sedangkan bangunan aquo secara utuh telah di pergunakan / difungsikan sebagaimana mestinya serta telah memasukan perabotan pribadi PENGGUGAT. maka jelas dan terang karenanya **sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( *niet onvankelijk verklaard* )**

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati materi Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, yang pada pokoknya tentang:

- a. Gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat telah memasukan pemborong lain bernama pak eko dan pekerjaannya mengenai kusen kayu dan pintu yang dipermasalahkan Penggugat didalam gugatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Gugatan Penggugat Prematur karena Penggugat juga belum menyelesaikan prestasinya secara keseluruhan, jelas dan terang Penggugat belum melunasi biaya renovasi serta biaya pekerjaan tambah kurang kepada Tergugat;

Oleh karena menurut pendapat Majelis kedua materi Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas seluruhnya adalah terkait langsung dengan pembuktian dalam pokok perkara berdasarkan alat-alat yang diajukan para pihak, sehingga kedua materi Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil pokok gugatannya, bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, diantaranya dituangkan dalam posita pada angka 10 yang mendalilkan bahwa Tergugat menjanjikan kepada Penggugat akan mengganti seluruh kusen pintu yang semula dari aluminium diganti kayu jati, namun Tergugat mengingkarinya, sehingga sebagaimana Petitum pada angka 5, Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar sebesar Rp170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-saksi Penggugat bernama **Sutrisno** dan **M. Yusuf Ismail** yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi Tergugat bernama **Nofi Irawan** dan **Lutvi Ardin** bahwa yang mengerjakan penggantian kusen semula dari aluminium diganti menjadi kusen kayu jati bukanlah Tergugat akan tetapi adalah pihak lain yang bernama Pak Eko, hal ini juga bersesuaian dengan bukti P-1 dan T-1 berupa Surat Perjanjian Kerja yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 22 Januari 2024, bahwa sebagaimana RAB yang terlampir dalam bukti T-1 tersebut, dalam perjanjian yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat tidak tercantum adanya pekerjaan *penggantian Kusen semula dari aluminium diganti kusen kayu jati*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa khusus terkait tuntutan ganti rugi sehubungan dengan pekerjaan *penggantian Kusen semula dari aluminium diganti kayu jati* oleh karena pekerjaan tersebut sebagaimana bukti P-1 dan T-1 beserta lampiran RABnya tidaklah terkait dengan kewajiban Tergugat kepada Penggugat karena pekerjaan tersebut oleh Penggugat diserahkan pada pihak lain yang bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Eko, maka yang bersangkutan(pak Eko) harus pula didudukkan dan ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian gugatan Penggugat adalah kurang pihak, sehingga Eksepsi yang didalilkan Tergugat tentang gugatan kurang pihak dapatlah diterima, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## **Dalam Rekonsensi:**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam konpensi di atas, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan dalam Rekonsensi dengan sendirinya haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## **Dalam Konpensi dan Rekonsensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi sebagai pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini,

Memperhatikan Pasal-pasal dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

### **Dalam Konpensi:**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### **Dalam Rekonsensi:**

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### **Dalam Konpensi dan Rekonsensi:**

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 oleh kami : Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H., dan Muhammad Yusuf Karim, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 disampaikan dalam persidangan secara e-Litigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1225/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta disampaikan kepada para pihak melalui prosedur e-Litigasi selaku pengguna terdaftar, masing-masing kepada Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H.,M.H.,

## Perincian biaya perkara:

|    |                                 |       |              |
|----|---------------------------------|-------|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran               | : Rp. | 30.000,00    |
| 2. | Biaya ATK                       | : Rp. | 95.000,00    |
| 3. | Biaya Panggilan                 | : Rp. | 175.000,00   |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan            | : Rp. | 30.000,00    |
| 5. | Biaya Pemeriksaan Setempat      | : Rp. | 750.000,00   |
| 6. | Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat | : Rp. | 10.000,00    |
| 7. | Redaksi                         | : Rp. | 10.000,00    |
| 8. | Materai                         | : Rp. | 10.000,00 +  |
|    | Jumlah                          | : Rp. | 1.110.000,00 |

(satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);